民事起诉状

（房屋买卖合同纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　　年　　月　　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 确定房屋买卖合同关系	无此问题□ 有此问题□ 主张确认合同无效□　主张确认合同未成立□ 主张解除□　主张撤销□　主张继续履行□ 主张订立正式房屋买卖合同□ 具体主张：_____（例：确认合同无效 / 继续履行 / 解除合同 / 撤销合同 / 否定某约定合同效力 / 要求订立本约）
2. 支付或返还购房款	无此问题□ 有此问题□ 具体主张：主张返还首付款□ / 定金□ / 已付款□ 主张支付欠付房款□ 主张支付违约金□或利息□ 主张赔偿损失□ 金额及明细：
3. 交付或返还房屋	无此问题□ 有此问题□ 主张交付房屋：是□ / 否□ 主张返还房屋：是□ / 否□ 主张支付逾期交房违约金：是□ / 否□

4. 办理房屋登记手续	无此问题□ 有此问题□ 主张协助办理不动产登记：是□ / 否□ 主张支付逾期办证违约金：是□ / 否□
5. 返还或承担中介服务费	无此问题□ 有此问题□ 主张返还中介服务费：是□ / 否□ 主张被告承担中介服务费：是□ / 否□ 金额及明细：
6. 房屋质量损害赔偿	无此问题□ 有此问题□ 主张被告予以维修：是□ / 否□ 主张被告承担原告垫付的维修费：是□ / 否□ 金额及明细：
7. 解除担保贷款（按揭）合同	无此问题□ 有此问题□　　具体要求：
8. 鉴定及其他实现债权的费用	无此问题□ 有此问题□ 请求委托鉴定：是□ / 否□ 费用明细：
9. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
10. 其他请求	
11. 标的总额	

约定管辖和诉前保全

1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 涉及房屋买卖合同关系的基本情况	合同订立时间： 房屋性质：商品房□　经济适用房□　自建房□　其他： 房屋位置：　　房屋面积： 房屋单价：　　总价： 房屋是否首次出售：是□　否□ 是否为预售房：是□　否□ 预售合同是否登记备案：是□ / 否□ 是否网签：是□ / 否□ 是否预告登记：是□ / 否□ 订立的合同性质：本约□ / 预约□ 是否已向被告发出解除 / 撤销合同的通知：是□（通知到达对方时间）否□ 解除 / 撤销事由：
2. 购房款支付情况	支付方式：按揭贷款□　支付现金□　以房抵债□ 其他： 已支付 / 欠付购房款数额： 是否已支付定金：是□ （定金数额_____）/ 否□ 是否包含精装修：是□ / 否□ 合同有关购房款支付的约定： 其他事由：
3. 房屋交付情况	是否已经实际交付：是□ / 否□ 是否存在房屋面积差：是□ / 否□ 是否包含车位或车库：是□ / 否□ 合同约定的交房时间：
4. 房屋登记手续办理情况	是否已经取得首次登记：是□ / 否□ 是否办理不动产转移登记手续：是□ / 否□ 是否约定逾期办证违约金： 具体计算标准：
5. 中介服务费情况	应返还□ / 承担□　中介服务费的事由
6. 质量损害赔偿相关情况	属于严重影响正常居住使用的质量问题□ 属于可修复的质量问题□ 是否还在质保期内：是□　否□ 是否存在修复行为：是□　否□ 是否通知维修：是□　否□ 赔偿数额：
7. 是否签订担保贷款（按揭）合同	是□　具体情况： 否□
8. 申请鉴定及其他实现债权费用的事实	是□　具体情况： 否□

9. 请求依据	合同约定： 法律规定：
10. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：